

1500061-32.2017.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Denise Gomes Bezerra Mota

Comarca: Guarujá

Foro: Foro de Guarujá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/04/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2000339/2017 - DEL.POL.GUARUJA, 55822 -

DEL.POL.GUARUJA, 449/2017 - DEL.POL.GUARUJA, 449/2017 - DEL.POL.GUARUJA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Nicholas Charles Evangelista ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarujá

Foro de Guarujá

1ª Vara Criminal

Rua Silvio Daige, 280, Guarujá-SP - cep 11440-550

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500061-32.2017.8.26.0536 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500061-32.2017.8.26.0536

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2000339/2017 - DEL.POL.GUARUJA, 55822 -

DEL.POL.GUARUJA, 449/2017 - DEL.POL.GUARUJA, 449/2017 - DEL.POL.GUARUJA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Nicholas Charles Evangelista Lopes

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Denise Gomes Bezerra Mota

Vistos.

Nicholas Charles Evangelista Lopes, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, artigo 16, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, e no artigo 307, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, todos na forma do artigo 69 do Código Penal, porque, no dia 14 de janeiro de 2017, por volta das 20:30 horas, na Avenida Desembargador Plínio de Carvalho Pinto, nº 49, Enseada, nesta cidade e Comarca, possuía ilegalmente em sua residência uma pistola calibre 380 com numeração suprimida, bem como mantinha em depósito, no interior do imóvel localizado na Rua Paulo Matarazo, nº 249, 20 munições íntegras de calibre 45, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou

regulamentar.

Consta, também, dos inclusos autos de inquérito policial que, no mesmo horário, na Rua Paulo Matarazo, nº 249, Nicholas Charles Evangelista Lopes tentou atribuir para si falsa identidade, usando cédula de identidade em nome de Magno Henrique Evangelista Golçalves, para obter vantagem a si próprio, somente não consumando o intento em razão de circunstâncias alheias a sua vontade.

Consta, ainda, dos inclusos autos de inquérito policial que, na mesma data e horário, dentro de um imóvel localizado na Rua Paulo Matarazo, nº 249, Nicholas Charles Evangelista Lopes mantinha em depósito, para a entrega a consumo de terceiros, 73 porções de maconha e 36 invólucros plásticos contendo cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Foram juntados aos autos os laudos periciais (fls.124/124 - arma de fogo, fls.135/139 - documento de identidade, e 145/147 - aparelhos celulares, cadernos, balanças e máquina de contar dinheiro) e o laudo químico-toxicológico (fls. 140/142).

Recebida a denúncia (fls.58), o réu foi citado (fls.79), e apresentou defesa preliminar (fls.81/88), que foi rejeitada (fls. 132/133).

Durante a instrução, foram ouvidas três testemunhas comuns (fls. 182/183 e 367), três testemunhas de defesa (fls.184/186) e o réu interrogado (fls.367). Foi declarada encerrada a instrução e as partes não requereram diligências, nos termos do artigo 402 do CPP (fls. 368).

Nos memoriais, o representante do Ministério Público requereu a improcedência da ação, argumentando que não foram reunidas provas suficientes a ensejar a condenação do réu (fls. 384/388).

Nos memoriais, a defesa do réu requereu a improcedência da ação, com fulcro no artigo 386 do Código de Processo Penal.

É o relatório.

Decido.

A ação é improcedente.

A materialidade do delito restou provada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 23/26, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 03/04, pelos laudos periciais de fls. 124/124, fls.135/139 e 145/147, e pelo laudo toxicológico de fls. 140/142, que constatou que as substâncias apreendidas são entorpecentes.

De outro lado, no que tange a autoria, a prova produzida nos autos se mostrou demasiadamente frágil, não permitindo um juízo de certeza quanto à autoria do réu em relação aos fatos narrados na denúncia.

Senão vejamos.

Em juízo, os policiais militares narraram a conduta do réu.

Wanderson Meira da Paixão, policial militar, em juízo, narrou que, no dia dos fatos, receberam denúncia anônima noticiando que armas de grosso calibre que teriam sido utilizadas em assaltos a bancos ocorridos na cidade do Guarujá estariam nos endereços informados. No primeiro endereço, tiveram a entrada franqueada por um indivíduo que lá estava. No local, encontraram drogas. A esposa do réu chegou durante a diligência e disse que era a responsável pelo imóvel. Afirmou que os objetos ilícitos encontrados pertenciam ao seu marido, e que ele fazia uso de documento falso, porque "estava procurado". Ela avisou que ele estava na residência do casal e conduziu-os até o local. Na residência, foi apresentado pelo réu documento falso (conforme afirmado pela sua esposa). Encontraram drogas e armas no local. As porções de drogas estavam embaladas para o comércio (fls.369)

O policial militar Evandro Vandrê Garutti, em juízo, narrou que receberam uma denúncia anônima informando que no local indicado estaria uma pessoa foragida e que tal pessoa se apresentaria com documento falso. Em diligência no endereço informado, encontraram o réu. O réu apresentou documento falso quando indagado acerca da sua qualificação. Na residência encontraram drogas, uma arma de fogo e munições. Em outro endereço, encontraram munições de calibre 45. A última diligência foi acompanhada pela esposa do réu. A esposa do réu afirmou que era a responsável pelo imóvel, mas que desconhecia qualquer objeto ilícito existente no local. Negou que a informação sobre o uso de documento falso tenha sido apresentada pela esposa do réu (fls.344)

O réu, por sua vez, interrogado judicialmente, negou os fatos descritos na denúncia. Disse que as imagens das câmeras de segurança de sua residência infirmam a versão apresentada pelos policiais militares. Não conhece os policiais responsáveis pela diligência. O documento que os policiais alegam que o interrogando apresentou pertencia a seu irmão, que esqueceu o documento na casa do interrogando. Não apresentou tal documento aos policiais militares. Afirmou ainda que não sabia que estava sendo "procurado" e que sua esposa não acompanhou a diligência realizada na residência (fls.369).

A testemunha de defesa Kimberly Conche de Carvalho, esposa do réu, em juízo, declarou que utiliza a edícula existente no imóvel para a atividade de "reciclagem". Na data dos fatos, recebeu ligações de vizinhos e de seu funcionário (Carlos Eduardo) e foi ao local para saber o que estava acontecendo. Identificou-se como a responsável pelo local e foi informada pelos policiais militares que, em razão de uma denúncia, estavam fazendo averiguação no imóvel. Afirmou que guardava no local duas balanças para pesar os materiais adquiridos com a reciclagem e que seu funcionário (Carlos Eduardo) dormia no imóvel. Não acompanhou a diligência policial e não viu os objetos apreendidos. Estava no endereço da firma e, portanto, não presenciou quando os policiais abordaram Nicholas. Soube da prisão de Nicholas apenas quando todos foram para a delegacia. Tinha ciência de que Nicholas era foragido (fls. 344).

Michel Santos Malosti, testemunha de defesa, em juízo, declarou que, no dia dos fatos, estava trabalhando na residência do réu como pedreiro quando receberam uma ligação informando que havia uma diligência policial em curso no endereço da empresa de reciclagem. Levou a esposa do réu até o local em que ocorria a diligência. Não presenciou o momento em que os policiais encontraram os objetos apreendidos. Após, os policiais foram à residência do réu (fls.344)

A testemunha de defesa Vanusia Olegario dos Santos, em juízo, disse que é amiga do réu. Na época dos fatos, estava passando o final de semana na casa do réu. Quando retornaram da praia, os policiais militares já estavam no imóvel. Não sabia que o réu era procurado. Não sabe o que foi localizado na residência (fls.344).

No mesmo sentido, o depoimento da testemunha Renan Leandro Ribeiro Triboni, que, em juízo, acompanhou a versão apresentada pela sua esposa Vanusia (fls.344).

Pois bem, diante do teor dos depoimentos das testemunhas de defesa, da versão apresentada pelo réu em juízo, do teor das imagens gravadas pelas câmeras do circuito interno da residência, disponíveis pelo link informado a fls. 380, e dos depoimentos dos policiais militares, infere-se que os policiais militares incorreram em contradições que colocam em dúvida a autoria do réu em relação aos fatos narrados na denúncia. Isto porque, narraram de forma diversa a ordem em que realizadas as diligências e não confirmaram a apreensão de cocaína, dos cadernos de anotações, máquina de contar dinheiro, balanças e celulares (mencionaram em seus depoimentos que apreenderam apenas maconha, uma arma de fogo e munições).

Também não restou esclarecido nos autos em que circunstâncias teria sido supostamente apresentado o documento falso, notando-se que um dos policiais militares afirmou em juízo que o uso de documento falso pelo réu teria sido noticiado por sua esposa, fato este que foi negado pelo policial militar Evandro, o qual afirmou que a informação foi prestada por meio de "denúncia" anônima.

Portanto, não existem nos autos provas firmes que demonstrem as condutas típicas narradas na inicial acusatória, permanecendo dúvidas sobre a autoria do réu em relação aos crimes narrados na denúncia.

Assim, considerando que as provas dos autos são frágeis e insuficientes para amparar um decreto condenatório, não trazendo ao espírito do julgador a certeza necessária para uma condenação, de rigor a absolvição do réu.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal que a Justiça Pública move contra Nicholas Charles Evangelista Lopes para ABSOLVÊ-LO da imputação constante na denúncia (artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, artigo 16, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, e no artigo 307, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, todos na forma do artigo 69 do Código Penal), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nos termos da Lei nº 11.343/06, oficie-se à autoridade policial para a destruição

dos entorpecentes apreendidos. Ainda, determino a destruição da balança de precisão, do caderno de anotações, dos celulares apreendidos e da máquina de contar dinheiro, conforme auto de apreensão de fls. 03/04 tendo em vista que tais objetos eram utilizados para a prática do crime de tráfico de drogas, cuja autoria não restou comprava nos autos.

Nos termos do artigo 25 da Lei nº 10.826/03, determino o encaminhamento da arma de fogo e das munições apreendidas ao Comando do Exército para doação aos órgãos de Segurança Pública ou às Forças Armadas. Providencie-se o necessário.

Sem custas.

P.I.C.

Guaruja, 22 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA